CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

QUADRO RESUMO				
LOCADOR	**RAZÃO SOCIAL**: Aguia Mercantil LTDA		**CNPJ:** 24.356.305/0001-07	
	ENDEREÇO: R. Antônio Macedo Filho, 320-A, Distrito Industrial, Petrolina/PE, CEP: 56.308-425			
	CONTATO: (87) 99992-4844		**E-MAIL:** financeiroeletroaco@hotmail.com	
REP. LEGAL	**NOME:** Geraldo Magela da Silva Neto			
	NACIONALIDADE: Brasileiro		**PROFISSÃO:** Empresário	
	ESTADO CIVIL: Casado		**CAP. CIVIL:** Capaz	
	ENDEREÇO: Av. Cardoso de Sá, 711, Apto. 1201, Ed. Vila de Sancerre, Centro, Petrolina/PE, CEP: 56.302-110.			
	RG: 1507686803 SSP-BA		**CPF:** 063.152.535-12	
	CONTATO: (87) 99992-4844		**E-MAIL:** financeiroeletroaco@hotmail.com	
LOCATÁRIO	**RAZÃO SOCIAL:** Extrafruti S/A – Comercio de Hortifrutigranjeiros		**CNPJ:** 06.175.064/0001-00	
	ENDEREÇO: Av. Mario Gurgel, 5468, Loja PP1- 01A, 01B, 28B e 29B, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-906.			
	CONTATO: (27) 3346-1200		**E-MAIL:** contabilidade1@extrafruti.com.br	
REP. LEGAL	**NOME:** Leonardo Venancio Lourenço		**NOME:** Flavia de Oliveira Rapozo	
	ENDEREÇO: R. Diógenes Malacarne, 365, apto. 1502, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-210		**ENDEREÇO:** Rod. do Sol, 785, apto 1307, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-023	
	NACIONALIDADE: Brasileiro	**ESTADO CIVIL:** Casado	**NACIONALIDADE:** Brasileira	**ESTADO CIVIL:** Solteira
	PROFISSÃO: Empresário	**CAP. CIVIL:** Capaz	**PROFISSÃO:** Contadora	**CAP. CIVIL:** Capaz
	RG: 1.287.658 SSP/ES	**CPF:** 078.008.757-76	**RG:** 09544982-3 IFP/RJ	**CPF:** 023.145.227-61
	CONTATO: (27) 99704-4428	**E-MAIL:** leonardo.lourenco@extrafruti.com.br	**CONTATO:** (27) 99836-3379	**E-MAIL:** flavia.rapozo@extrafruti.com.br

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, o **LOCADOR**, detalhado acima, e do outro lado, o **LOCATÁRIO**, pactuam o presente instrumento particular de Contrato de Locação de Imóvel Comercial e na melhor forma de direito, as partes contratantes ajustam a locação do imóvel abaixo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: É objeto desta locação comercial:
IMÓVEL

- TIPO: GALPÃO

- ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO MACEDO FILHO, 320, DISTRITO INDUSTRIAL, PETROLINA/PE, CEP: 56.300-00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A locação é feita para fins comerciais, conforme prescreve a Lei 8.245/1991, combinada com as alterações trazidas pela Lei 12.112/2009.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO irá vistoriar o imóvel na data da entrega, ocasião em que todos os detalhes relativos ao estado de conservação e às condições do imóvel serão documentados e descritos no LAUDO DE VISTORIA, que integrará o presente Contrato, mediante ciência das partes, sem prejuízo da possibilidade de apresentação de ressalvas ou apontamentos complementares pelo LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventual reclamação, observação ou divergência do estado do imóvel constatado pelo LOCATÁRIO, deverá ser comunicado por escrito à LOCADORA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento das chaves e do respectivo LAUDO DE VISTORIA, prevalecendo o que ocorrer por último. Após o decurso deste prazo, as condições descritas no laudo serão consideradas aceitas, ressalvados os vícios ocultos, defeitos não identificáveis na vistoria inicial ou problemas constatados posteriormente, que poderão ser comunicados à LOCADORA tão logo sejam identificados, sem prejuízo das responsabilidades legais desta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo fixado para esta locação é de 36 (trinta e seis) meses compreendendo o período de 01/11/2026 a 01/11/2029. O valor do aluguel será reajustado anualmente de acordo com a variação acumulada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M)

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Findo o prazo contratual, este poderá ser prorrogado mediante termo aditivo ao presente Contrato, assinado por ambas as partes, preservadas as condições originalmente pactuadas, ressalvadas eventuais alterações expressamente acordadas, podendo ser realizada nova vistoria para avaliação das condições do imóvel, mediante comum acordo entre as partes

PARÁGRAFO SEGUNDO: Finda a locação ora estabelecida, ou rescindida a locação por qualquer motivo, será o imóvel restituído ao LOCADOR, em condições de ser imediatamente habitado, ressalvados os desgastes do uso comum, com as quitações de contas de energia e água, de responsabilidade do LOCATÁRIO, bem como, livre e desembaraçado, dentro da escrita forma e condições especificadas neste instrumento e no LAUDO DE VISTORIA, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, podendo, entretanto ser prorrogado, desde que o LOCADOR consinta expressamente. O locatário deve pagar pontualmente o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como quaisquer taxas ou contribuições incidentes sobre o imóvel locado durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENERGIA SOLAR: Integra o imóvel um sistema de energia solar instalado, cuja existência, condições de funcionamento e estado de conservação deverão ser verificadas pelas partes no momento da entrega do imóvel, mediante registro no respectivo laudo de vistoria. O LOCADOR será responsável por assegurar a regularidade e as condições adequadas de funcionamento do sistema na data da entrega das chaves.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O sistema de energia solar também é objeto desta locação comercial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor mensal da locação do sistema de energia solar corresponderá ao valor total do consumo de energia elétrica apurado em cada mês, conforme demonstrado na medição.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A medição do consumo de energia elétrica será realizada mensalmente, compreendendo o período entre o primeiro e o último dia de cada mês, mediante leitura do sistema de medição instalado e calculado baseado no valor do KWh/Final aplicável consumido.

PARÁGRAFO QUARTO: Será emitida nota fiscal específica e separada da principal referente apenas à locação do sistema de energia solar.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESOCUPAÇÃO: Por ocasião da desocupação do imóvel, o LOCATÁRIO entregará as respectivas chaves ao LOCADOR, mediante recibo, para realização da necessária vistoria, através da qual se verificará se foram cumpridas todas as exigências de conservação do imóvel, consideradas as condições registradas no laudo de vistoria inicial e ressalvados os desgastes decorrentes do uso normal. Eventuais danos identificados deverão ser devidamente descritos e comprovados, assegurando-se ao LOCATÁRIO o direito de apresentar ressalvas ou contestar as conclusões da vistoria. A recusa de assinatura do termo de desocupação e entrega das chaves ou da vistoria de saída não implicará, por si só, o reconhecimento dos danos apontados, nem impedirá a formalização da devolução do imóvel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que a entrega das chaves ao LOCADOR formalizará a efetiva devolução do imóvel e o encerramento da obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos vincendos, sem prejuízo da responsabilidade do LOCATÁRIO por eventuais obrigações contratuais pendentes até a data da desocupação, desde que devidamente comprovadas. A quitação dessas obrigações será formalizada por escrito pelo LOCADOR, não podendo sua ausência impedir ou descaracterizar a efetiva devolução do imóvel.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica desde já o LOCADOR autorizado a retomar a posse do imóvel objeto deste Contrato, independentemente de ação judicial, exclusivamente na hipótese de abandono inequívoco pelo LOCATÁRIO, desde que tal circunstância seja devidamente comprovada e precedida de notificação escrita ao LOCATÁRIO para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. A retomada deverá observar os procedimentos legalmente aplicáveis, vedada a retirada ou disposição de bens do LOCATÁRIO sem sua prévia autorização ou determinação judicial.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecendo o LOCATÁRIO no imóvel após esgotado o prazo de desocupação voluntária, nos casos de denúncia condicionada, pagará ele o aluguel, sem prejuízo da penalidade que vier a ser arbitrada na notificação premonitória prevista no Art. 575 do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR: O LOCATÁRIO concorda em efetuar o pagamento ao LOCADOR no valor total de **R$ 48.000,00** (quarenta e oito mil reais), referente ao primeiro mês de aluguel e a duas cauções no momento da assinatura desse contrato, garantindo assim a reserva do imóvel. Este montante deverá ser creditado na conta bancária de titularidade do, Sr. **Geraldo Magela da Silva Neto**, conforme os dados bancários a seguir:

Banco:Nubank
Agência 0001
Cc: 35169937-1
CHAVE PIX: (74)98861-3932.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor mensal do aluguel, estipulado neste contrato, é de **R$ 16.000,00** (dezesseis mil reais).

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos referentes aos meses subsequentes também deverão ser efetuados por meio de depósito ou transferência para a conta bancária acima indicada.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao término da locação, com a entrega das chaves e a quitação das obrigações financeiras pertinentes, o LOCADOR realizará a devolução do depósito caução, acrescido de correção com base na caderneta de poupança, sem prejuízo de quaisquer ações judiciais que possam ser necessárias.

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO se obriga, além do pagamento dos aluguéis e encargos pontualmente, e as demais despesas normais de locação, tais como consumos de água e energia elétrica, desde que referentes ao período de sua efetiva ocupação, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de cobrança, não lhe sendo atribuídas despesas anteriores ao início da locação ou de responsabilidade legal do LOCADOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A falta de pagamento do aluguel mensal e dos encargos locatícios no prazo estipulado ensejará a notificação do LOCATÁRIO para que regularize o débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação. Somente após o transcurso desse prazo, sem a devida regularização, o LOCATÁRIO será constituído em mora, incidindo sobre o valor devido multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente aos dias de atraso, a partir do término do referido prazo. Se o atraso persistir por período superior a 30 (trinta) dias, contados do término do prazo de regularização, haverá correção monetária pelo índice IGP-M, calculada sobre os valores vencidos e não pagos. A comprovação do pagamento poderá ser realizada mediante apresentação dos respectivos boletos quitados, comprovantes de transferência bancária, PIX ou outros meios idôneos que demonstrem a efetiva quitação dos valores devidos.

I. Honorários advocatícios eventualmente devidos incidirão sobre o valor das despesas judiciais e extrajudiciais que se verificarem, observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/ES, acrescidas de correção monetária, contados desde o desembolso, desde que devidamente comprovadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O LOCATÁRIO: fica expressamente proibido de parcelar junto aos órgãos competentes os débitos das despesas normal de locação, consumo de água, energia e IPTU.

PARÁGRAFO QUARTO: O LOCATÁRIO, não poderá reter o pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob alegação de não atendimentos de suas eventuais exigências, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável ou acordadas entre as partes

PARÁGRAFO QUINTO: Fica expressamente convencionado entre as partes contratantes que a quitação dos aluguéis e encargos dada em cada mês não incide em débitos anteriores deixados de cobrar nas épocas devidas por quaisquer circunstâncias.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO: É terminantemente proibida a cessão ou sublocação desta locação, total ou parcialmente, sem que o LOCATÁRIO tenha recebido, por escrito, consentimento do LOCADOR, sob pena de sua rescisão.

CLÁUSULA NONA - Serão de responsabilidade do LOCADOR as obras que importem na segurança do Imóvel e as obras que sejam relacionadas à estrutura do Imóvel, bem como aquelas que não decorram de mau uso e as obras especificadas na Lei de Locação como sendo de sua responsabilidade. Será de responsabilidade do LOCATÁRIO a conservação do Imóvel com seus acessórios e pertences, sempre em perfeitas condições de higiene, limpeza, conservação e funcionamento, para devolvê-lo, ao final do Contrato, em perfeitas condições de uso, ressalvados os desgastes do uso comum.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O LOCATÁRIO somente poderá realizar modificações voluptuárias e úteis no Imóvel após prévia aprovação e autorização por escrito do LOCADOR. As benfeitorias voluptuárias e úteis poderão ser levantadas ao final da locação, desde que não acarrete dano para o Imóvel. Caso não seja possível o levantamento, ficarão desde já incorporadas ao Imóvel, sem qualquer direito de indenização ou retenção, exceto se pactuado expressamente e por escrito em sentido contrário.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havendo necessidade de realização de benfeitorias necessárias, o LOCATÁRIO deverá solicitar ao LOCADOR que as promova, tão logo tenha conhecimento de sua necessidade. Se a realização de benfeitoria necessária for urgentíssima e não puder aguardar a realização pelo LOCADOR, bem como se este, embora comunicado, não promover as benfeitorias ou recusar-se a fazê-lo no prazo razoavelmente estabelecido pelo LOCATÁRIO, este poderá realizá-las, comprovando todos os gastos incorridos, para posterior reembolso pelo LOCADOR, permitindo ainda àquele, a sua escolha, compensar o valor gasto com o os aluguéis.

I. Se o Locatário optar pelo reembolso da quantia gasta, o Locador deverá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias contatos do recebimento da notificação do Locatário, sob pena de incorrer nas mesmas penalidades existentes para a hipótese de atraso no aluguel.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONVENÇÃO E REGULAMENTO: Obriga-se o LOCATÁRIO a obedecer às posturas municipais, acatando as normas referentes ao direito de vizinhança no que se refere ao sossego, segurança e saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES: O LOCATÁRIO se obriga a:

a. Fazer chegar ao LOCADOR, mediante protocolo ou outro meio que permita comprovar o recebimento, toda intimação de Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, Ofícios,

carnês de condomínio, IPTU, cartas, memorandos, convocações de assembleias, ou qualquer outra correspondência relativa ao imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do recebimento, assumindo o LOCATÁRIO toda e qualquer responsabilidade pelas multas comprovadamente decorrentes do descumprimento injustificado desta obrigação, desde que diretamente atribuíveis à sua conduta;

b. Além dos encargos específicos mencionados neste contrato, o LOCATÁRIO poderá contratar junto à companhia seguradora de notória idoneidade, seguro contra danos inclusive incêndio, figurando como beneficiários o LOCADOR e o LOCATÁRIO, mantendo vigente durante todo período que perdurar a locação, desta forma o mesmo ficaria isento de arcar financeiramente com os danos materiais em caso de sinistro;

c. Sendo o imóvel novo em ser construído, O LOCADOR se compromete em fazer a solicitação de ligação de luz e água;

d. Obriga-se o LOCATÁRIO a transferir a titularidade das contas de água e energia elétrica para seu nome no prazo de 10 dias, após a assinatura do contrato, desde que disponibilizados os documentos necessários e observados os prazos e procedimentos das respectivas concessionárias. Ao término do contrato, deverá solicitar o retorno da titularidade para o nome do LOCADOR, não se responsabilizando por eventuais atrasos imputáveis às concessionárias ou ao LOCADOR;

e. O LOCATÁRIO assume o compromisso expresso de zelar pela conservação do galpão locado em sua totalidade, incluindo sua infraestrutura física, elétrica, hidráulica e quaisquer demais instalações existentes, ressalvados desgastes decorrentes do uso comum e os vícios ou defeitos anteriores à locação. Na hipótese de danos comprovadamente causados pelo LOCATÁRIO, seus prepostos ou terceiros sob sua responsabilidade, o LOCATÁRIO obriga-se a realizar os devidos reparos ou, quando aplicável, a substituição por item de igual qualidade ou equivalente, condicionado à prévia aprovação do LOCADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido automaticamente sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a. A inobservância, por parte do LOCATÁRIO de quaisquer de suas obrigações e deveres expressamente consignados neste Contrato, desde que, após devidamente notificado, não cesse o descumprimento no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação;

b. A desapropriação total ou parcial do imóvel, objeto desta locação, desde que disto resulte a impossibilidade da destinação a qual foi estabelecida neste contrato, ficando o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas previstas neste instrumento contratual;

c. Caso sejam verificados, mediante decisão judicial definitiva, atos desabonadores praticados pelo LOCATÁRIO, de natureza civil ou criminal, diretamente relacionados à utilização do imóvel e que impossibilitem a continuidade da locação, , ficará o LOCATÁRIO sujeito às penalidades contratuais e às medidas legais cabíveis, observada a necessidade de decisão judicial para eventual despejo;

d. Por falta de pagamento de qualquer das obrigações aqui pactuadas, seja principal ou acessória, pelo prazo superior a 30 (trinta) dias. Poderá ainda, independente da rescisão, ou do ajuizamento de ação competente para cobrança de dívida, proceder a negatividade do crédito do devedor nos órgãos competentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica estipulada uma multa correspondente a 02 (dois) meses do aluguel em vigor, no qual incorrerá a parte que pretender rescindir a locação antes do prazo inicial previsto no contrato. A referida multa será calculada proporcionalmente ao período de cumprimento do Contrato, considerando o prazo originalmente pactuado. A multa prevista neste parágrafo será aplicável exclusivamente durante o prazo inicial da locação, não incidindo em caso de rescisão após a prorrogação ou renovação do Contrato, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivos aos herdeiros sucessores do LOCATÁRIO e exigíveis de pleno direito, nos prazos e formas convencionadas, independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se os atos débitos provenientes, inclusive multas, correções e indenizações por avaria, como dívidas líquidas e certas, cobráveis executivamente ao LOCATÁRIO, incluindo-se, neste caso, custas judiciais e honorários advocatícios despendidas para a preservação ou consecução dos direitos do LOCADOR que não forem atendidos espontaneamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TOLERÂNCIA E MULTA: Se, na vigência da locação, o LOCADOR admitir qualquer tolerância ao cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo a novação constante do código civil, permanecendo, a todo tempo, em vigor, todas as cláusulas do presente, como se nenhum fato houvesse intercorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica estipulada uma multa de 01 (um) mês do valor do aluguel em vigor, no qual incorrerá à parte que infringir qualquer cláusula deste instrumento, desde que, após devidamente notificada, não cesse o descumprimento no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, podendo a parte inocente, se assim lhe aprouver, considerar rescindida a locação, observadas as formalidades e disposições legais aplicáveis. A multa será exigida por inteiro, seja qual for o tempo de locação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Tudo quanto for devido em razão deste contrato notadamente os aluguéis mensais e seus acessórios serão cobrados por ação judicial apropriada no foro da Comarca de Petrolina/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual desde já fica eleito pelos contratantes como seu domicílio, para que se exercitem e cumpram todos os direitos e obrigações, dele decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Aplica-se o disposto do Art. 784, III, do CPC, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento. E, por se acharem assim, justos e acordados, firmam este instrumento particular em três vias de igual teor e finalidade, juntamente a duas testemunhas especialmente convocadas para este ato e a tudo presente, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 22 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GERALDO MAGELA DA SILVA NETO
Data: 28/10/2026 20:17:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁGUIA MERCANTIL LTDA
Geraldo Magela da Silva Neto
Locador

LEONARDO VENANCIO LOURENCO:07800875776
Assinado digitalmente por LEONARDO VENANCIO LOURENCO:07800875776
ND: C=BR, CN=LEONARDO VENANCIO LOURENCO:07800875776, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.03 13:44:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

FLAVIA DE OLIVEIRA RAPOZO:02314522761
Assinado digitalmente por FLAVIA DE OLIVEIRA RAPOZO:02314522761
ND: C=BR, CN=FLAVIA DE OLIVEIRA RAPOZO:02314522761, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.03 13:45:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

EXTRAFRUTI S/A – COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Leonardo Venancio Lourenço Flavia de Oliveira Rapozo
Locatário

TESTEMUNHAS:

1._____
2._____